

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 1ª VARA FEDERAL DE
BLUMENAU/SC**

Processo nº 50122277120184047205/SC

PAJ 2023/031-03626

A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos em Santa Catarina, atuando na presente causa na qualidade de *custus vulnerabilis*, em favor da Comunidade residente na Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, vem, respeitosamente, reportar ao juízo situações encaminhadas pelo povo indígena, bem como requerer o que segue:

1. Sobre a dificuldade de comunicação e o silenciamento da comunidade Xokleng

Comunicam os indígenas que no dia 14/10, no exato momento em que a Juventude Xokleng participava do Programa Observatório Indigenista e denunciava ter sofrido violência por parte do Estado de Santa Catarina por meio da força policial utilizada durante o procedimento de fechamento das comportas, a conexão com a internet na região de José Boiteux tornou-se indisponível, restringindo a plena liberdade de expressão do grupo.



Relatam, também, que no interior da Terra Indígena a conexão à internet só é possível por meio de sinal via rádio. No entanto, desde sábado (14/10) a comunicação com as lideranças das aldeias está prejudicada, uma vez que o sinal não está funcionando nas residências dos indígenas, embora esteja em perfeitas condições de acesso nas casas dos agricultores que residem na mesma região.

2. Necessidades urgentes sendo postergadas

Durante o procedimento de abertura das barragens, realizado na manhã do dia 15/10, as necessidades mais básicas da comunidade ficaram mais uma vez em segundo plano, isso porque, tanto o carro da saúde destinado aos atendimentos de urgência, quanto os barcos e veículos que fariam a distribuição de cestas básicas e água potável nas aldeias, foram impedidos de circular, sem que qualquer justificativa plausível fosse apresentada.

3. Precariedade da ambulância cedida pela Defesa Civil

Embora a Defesa Civil tenha disponibilizado uma ambulância para socorrer a comunidade, o serviço só acontece das 8h às 17h, de modo que emergências ocorridas fora deste horário precisam esperar até o dia seguinte. Além disso, há relatos de que o agente público que dirige o veículo tem demonstrado má vontade durante a prestação do serviço, além de a ambulância não dispor de equipamentos ou medicamentos para situações de urgência.

Diante dos fatos narrados e dos efeitos práticos sentidos pela comunidade nos últimos dias, busca-se o real e efetivo cumprimento dos termos acordados, bem como, informações sobre a destinação da verba de R\$ 1,2 milhão anunciada pelo Governo Federal para o atendimento à população da Terra Indígena em José Boiteux.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Florianópolis/SC, 18 de outubro de 2023.





*Defensoria Regional de
Direitos Humanos em
Santa Catarina*

Mariana Döering Zamprogna
Defensora Pública Federal
Defensora Regional de Direitos Humanos

